

神戸弘陵学園事件 (最判第3小平2.6.5)

過去問 H22選-労基 A

事案

Xは、4月1日付でY学校の教員（常勤講師）として採用された。面接の際、Y学校の理事長から、採用後の身分は常勤講師とし、契約期間は一応4月1日から1年とすることと、1年間の勤務状態を見て再雇用するかどうかの判定をすることなどにつき説明を受け、口頭で、採用したい旨の申出を受け、それを受諾した。

そして、5月中旬、Xは、Y学校から求められるままに、あらかじめY学校より交付されていた「Xが3月31日までの1年の期限付の常勤講師として採用される旨の合意が成立したこと、その期限が満了したときは解雇予告その他何らの通知を要せず期限満了の日に当然退職の効果を生ずること」などが記載されている期限付職員契約書に自ら署名捺印した。

その後、Y学校は、3月31日にXの労働契約については、期間満了をもって終了する旨の通知を行ったため、Xは、地位確認と4月以降の賃金支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争点	雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、その期間を試用期間とすることができるか。
結論	できる。

POINT

使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、期間の満了によりその雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、この期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。

判旨

使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事

情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。

そして、試用期間付雇用契約の法的性質については、試用期間中の労働者に対する処遇の実際や試用期間満了時の本採用手続の実態等に照らしてこれを判断するはかないところ。試用期間中の労働者が試用期間の付いていない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも格段変わったところはなく、また、試用期間満了時に再雇用（すなわち本採用）に関する契約書作成の手続が採られていないような場合には、他に特段の事情が認められない限り、これを解約権留保付雇用契約であると解するのが相当である。

そして、解約権留保付雇用契約における解約権の行使は、解約権留保の趣旨・目的に照らし、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当として是認される場合に許されるものであって、通常の雇用契約における解雇の場合よりもより広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきであるが、試用期間付雇用契約が試用期間の満了により終了するためには、本採用の拒否すなわち留保解約権の行使が許される場合でなければならない。

解説

この判例では、雇用契約締結の際に、1年の期間の満了により本件雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意がXとY学校との間に成立しているなどの特段の事情が認められるとすることには疑問が残るため、雇用契約に付された1年の期間がこの契約の存続期間であるとはいえないとされています。

関連条文

（契約期間等）労働基準法第14条

- 1 〔省略〕
- 2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時および当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
- 3 行政官庁は、2の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言および指導を行うことができる。

確認問題

Q 「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間〔当該期間〕の満了により右雇用契約〔当該雇用契約〕が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間〔当該期間〕は契約の存続期間ではなく、であると解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。(H22選-A)